

東京高等裁判所第 1 民事部御中

意 見 書

立命館大学大学院法務研究科教授  
博士（法学・一橋大学）

三 木 義 一

## はじめに

## はじめに

本意見書は、平成18年（行コ）第112号固定資産税・都市計画税賦課処分取消請求事件の争点について、控訴人代理人よりの照会事項を中心に、長年税法学に従事してきた者として、できるだけ公正に検討した意見をまとめたものである。

まず、本件の争点を確認しておきたい。

地方税法は固定資産税の課税客体を次のように規定している。

### 【第342条（固定資産税の課税客体等）】

固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

同時に、非課税となる固定資産として、本件の争点にもなる宗教用施設等について次の規定をおいている。

### 【348条2項3号】

宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地（旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む）、

そこで、宗教法人法3条で規定されている「境内建物」の意味が問題になるが、同法

3

### 【宗教法人法3条】

この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。<sup>1</sup>

一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物（附属の建物及び工作物を含む。）

この規定によると、本殿等の建物で、第2条に規定する目的のために必要な宗教法人固有の建物ということになる。そこで、同法2条の規定内容が重要になるが、次のようなものとなっている。

【宗教法人法2条】

この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。

- ↓ 一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- 二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

そうすると、地方税法が固定資産税を非課税としている境内建物とは、次のようなものの整理することができる。すなわち、

宗教法人が専ら「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」  
「ために必要な当該宗教法人に固有の建物」

、ということになる。

なお、地方税の場合、当該課税自治体の税条例の規定が重要であるが、東京都の都税条例においては地方税法とは異なる非課税規定は特に設けられていない。

そこで、本件で課税された建物がこのような建物に該当するかどうか、争点となる。以下において、この点をより具体的に検討する。

## I 非課税規定の解釈と租税法律主義（照会事項 1 に対応）

- 納税者の予測可能性を保障した原則

### 非課税規定の解釈と租税法律主義（照会事項 1 に対応）

- 納税者の予測可能性を保障した原則

#### （照会事項 1）

##### 地方税法における固定資産税に関する非課税規定と租税法律主義

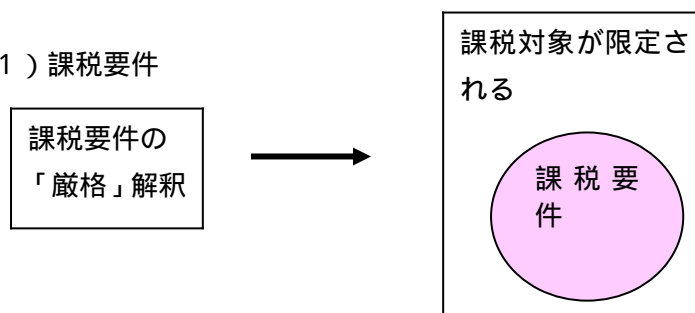
本件は、本件ロッカー部分及びその敷地部分が地方税法第 348 条 2 項 3 号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第 3 条に規定する境内建物及び境内地」に該当するかどうか問題とされているものであるが、地方税法第 348 条 2 項 3 号への該当性を検討する前提として、租税法律主義の観点から地方税法第 348 条 2 項 3 号はどのように解釈されるべきか？

租税法の**大**原則である「租税法律主義」**がは**、~~納税者の予測可能性を保障した原則であることは、~~ここで改めて言うまでもない。

ところで、この「予測可能性」は「誰のために」保障されているのであろうか？言うまでもなく、課税される者のためである。この出発点を誤ると、租税法律主義の趣旨と全く相反する解釈論が展開されることがある。本件建物の課税を適法と主張する被控訴人の答弁書や被控訴人側提出の意見書を拝見すると、残念ながら、この種の逆立ちした議論が展開され、租税法律主義・租税条例主義の意義が全く形骸化されている。

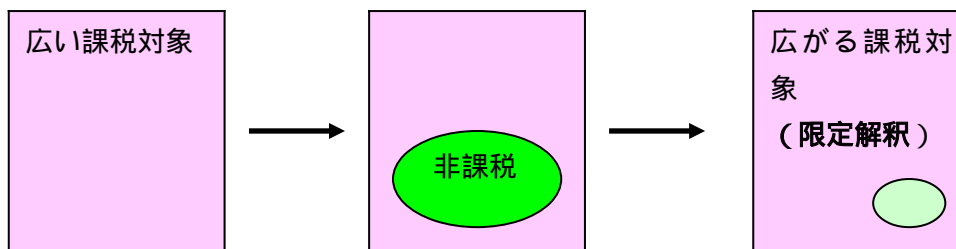
まず、課税要件規定と非課税要件の解釈は納税者の予測可能性確保の点から次のような違いがあることに留意しなければならない。

#### （１）課税要件



## (2) 非課税要件

これに対して非課税要件の場合は必ずしもそうならない。特に課税要件が一般的に規定され、限定されていない場合には、非課税規定にいたずらに厳格解釈することは、実質的に課税対象を予測不可能な範囲まで広げることになる。



このきわめて当然のことが、被控訴人側の意見書等では、全く逆の意味内容になっている。

例えば、平成18年9月11日付被控訴人側の高野教授意見書（以下、意見書①と略す）によれば、次のように非課税規定は解すべきとされている。

税法において、課税が原則であり、非課税又は減免税は例外であるから、非課税要件規定又は減免税要件規定の解釈においては、課税要件規定の解釈よりもさらに「狭義に・厳格に」解釈が行われることが要請されることになる。非課税要件規定の解釈において「広義に・緩やかに」解釈が行われるとき、原則である課税要件規定が十分にその目的を果たすことができなくなり、その結果、課税の公平性が阻害される虞が生じることが否定できないことに鑑みても、そのことを知ることができよう。

この意見書によれば、非課税規定は課税要件よりも「厳格に」「限定解釈」されねば

ならないことになる。納税者が通常の理解で非課税と考えていると、「厳格」に「限定した」解釈がなされ、その非課税の期待・予測が奪われてもよく、その予測可能性を奪えば奪うほど租税法律主義にふさわしい「厳格」に「限定した」解釈ということになる。

租税法律主義から説き起こして、租税法律主義と全く異なる効果をもたらす議論である。

確かに課税要件自体が、実体法により厳格に限定されているときに、その課税対象から外す租税特別措置などの非課税要件は、負担公平の原則から、非課税要件も厳格に解されなければならないことがある。しかし、このような解釈の前提には、課税要件が限定されており、課税要件自体が納税者の予測可能性を担保し、かつ、非課税要件も限定的に明記されている場合であり、る。このような場合に、実質的妥当性や個別事情を理由に非課税要件を拡張解釈することは、公平原則に反する場合がある。最高裁判所第一小法廷平成10年6月25日判決（税務訴訟資料232号821頁）等で指摘されてきたことは、居住用宅地のように居住用の建物のある土地であることが明確な非課税要件について、建築予定の土地についても適用すべきという主張を退けるために「みだりに拡張解釈してはならない」としているのであって、本件のように非課税要件自体が不明確な場合に、これを限定して解釈すればよいというものではない。

これに対して、本件の固定資産税制は、課税対象を広く固定資産一般としたうえで、非課税となる固定資産を数多く規定する方式を採用した税制である（このような方法に対して、旧物品税法のように課税対象を個別に明記する掲名主義方法もある）。このような税制の場合には、「非課税要件に該当しないこと」が実質的な課税要件となる。このような場合にも、非課税要件を狭く限定解釈すべきだというのは、課税要件を実質的に拡張して広く解することにつながり、納税者の予測可能性を著しく損なう。課税要件を厳格に解釈し、恣意的な課税を防止し、納税者の予測可能性を確保することが租税法律主義の要請である以上、本件の場合には「非課税要件に該当しないこと」を厳格に解釈しなければならないのである。

また、同教授の平成18年10月31日付意見書（以下、意見書②と略す）は動物供養の宗教性と租税法律主義の関係についても次のように言及されている。

動物の供養については・・・今日なお「宗教」活動であるとの共通の理解が社会的ないし常識的に得られているかは明確ではない。そのような状況下では、同じ宗教法人が控訴人と同様の形態で動物の供養を行っても、そのための施設及びその敷地が非課税となるか否かは、その教義または沿革の如何に依存することになる。しかし、租税「法規」の専門家であって、宗教全般の専門家ではない租税行政組織の職員が、あらゆる宗教ないし宗派の教義について精通した上で、課税・非課税について判断することは、ほぼ不可能なことを当該職員に強いることになろう。

【意見書②6頁】

この意見書によれば、課税対象が課税庁にわかるようにしなければならないので、非課税となる「宗教」は課税庁が判断できるものに限定しなければならないことになる。宗教の多様性を前提としておきながら、課税庁が認める宗教だけしか非課税にならないという矛盾した結論となる。これでは、納税者の予測可能性など絵に描いた餅になる。

もし、被控訴人及び被控訴人側意見書のように狭くすべきなら、「本来の目的」という  
.....  
抽象的不確定要件に代えて、**すべての宗教関係者が合理的に理解できるような**確定的な概念を明記しなければならなかったはずである。いずれにせよ、納税者の予測可能性を不当にないがしろにする議論といわざるを得ない。

さらに、被控訴人側意見書①には論理的に理解できない指摘も散見される。

公共性( ママ )を「不特定多数の人々に精神的安らぎを提供するという効果」に求めるのであるとすれば、動物の供養を求める「特定者」に対する「儀式的行事を行い信者の教科育成をはかるという側面」は法348条2項3号の根拠ないし趣旨とは相容れないものであることになる。

【意見書①5頁】

非課税に該当するためには、「公共性」もなければならず、上記の場合はそれがないから非課税に該当しないという主張のようであるが、もしこの指摘が正しいなら、「親族」の供養を求める「特定者」に対する葬儀も公共性をもたないことになり、現行実務はすべて誤っていることになる。

## II「専ら」の限定解釈の不合理性（照会事項2に対応）

### （照会事項2）

#### 宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地の非課税該当性の解釈

地方税法第348条2項3号における「専らその本来の用に供する」とは、いかなる趣旨を有するのか？乙第15号証の高野幸大氏の意見書によれば租税法律主義を根拠に「租税法において、課税が原則であり、非課税又は減免税は例外であるから、非課税規定又は減免要件規定の解釈においては課税要件規定の解釈よりもさらに「狭義に・厳格に」解釈されることが要請されることになる。」（3ページI(2)）とした上で「当該固定資産を「専ら」その本来の用に供するとは、その方法の「直接」性と「間接」性にかかわらず、「その本来の用以外のいかなる用にも供しないことを意味する。」と、解釈されるべき旨述べられているが、この解釈は正当か？

この照会は、控訴人においては、回向堂・供養塔（中のロッカー部分も含む。）共、如何なる意味においても宗教法人がその本来の用に供する建物と思料しているものであるところ、被控訴人は、極端に狭く、「専ら」の解釈をする。のでそこで、ここでの照会は、その解釈の正当性の是非を問うものである、被控訴人が本件ロッカー部分につき、宗教法人が本来の用ように供するものではないことを自認することを前提にしたものではない。

被控訴人側の意見書は、前述のように、その前提に疑問がある上に、「専ら」について、次のように主張されている。

当該固定資産を「専ら」その本来の用に供するとは、その方法の「直接」性と「間接」性にかかわらず、「その本来の用以外のいかなる用にも供しないことを意味する。」（新井隆一「寺院の庫裏に対する固定資産税の非課税」『税法判決評論』（1972年，敬文堂）10頁）

【意見書①7頁】

しかし、従来の行政事例ではこの点については、次のように扱っていたのは周知の通りである。

「もっぱら」というのは、境内建物等を宗故法人の本来の目的のために限って使用する状態を指すものであるが、たまたま例外的に他の目的のために使用することがあったという程度のことによって、ただちに「もっぱら」その用に供するといえないということにはならない。

【昭和40年3月29日付自治省税務局長宛法制意見】

したがって、意見書①の主張は、従来の行税政事例以上に厳格なものである。

また、法令上「専ら」は100%の意味ではなく、7割から8割程度の意味で多く使われてきており（例えば、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」第5の3（2）など参照）、地方税法でも「専ら」の意味をかなり幅広く解している。例えば次の規定がある。

地方税法施行令第7条の5（事業に専ら従事する親族の範囲）

法第32条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて6月をこえる期間当該納税義務者の経営する所得税法第56条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第32条第3項の場合にあっては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。

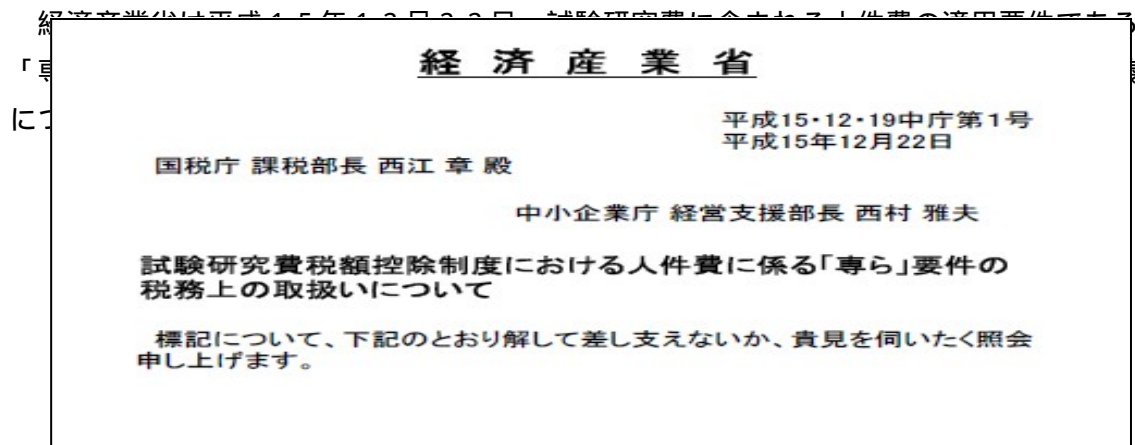
1 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。

2 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を1にする親族として当該事業に従事することができなかったこと

この規定によれば、事業に通年100%従事しなければ「専ら」従事したことになら

ないわけではないことになる。ただし、この規定は期間についての規定なので、「専ら」の要件そのものではない、との反論が可能であろう。

そこで、「専ら」が100%を意味するわけではないこと具体例として、試験研究費の取扱いをめぐる実務も紹介しておこう。



—照会の趣旨は次のようなものであった。—

### 税務上の取扱いについて

標記について、下記のとおり解して差し支えないか、貴見を伺いたく照会申し上げます。

(趣旨)

試験研究費税額控除制度の対象となる試験研究費に含まれる人件費については、租税特別措置法施行令第5条の3第12項第1号、第27条の4第9項第1号及び第39条の39第10項第1号において、「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る」と規定されているところである。

しかしながら、当該規定が適用できるかどうかの判定に当たっては、試験研究部門に属している者や、研究者としての肩書のある者等に限られるのではないかという認識が実務界にあることから、実態として当該規定の適用を見送る例があると承知しているところである。

特に、中小企業は人的な余裕がなく、限られた経営資源の中で試験研究に取り組まざるを得ないため、試験研究以外の業務と兼務するケースが多く見られるところであるが、下記のような研究プロジェクトの場合にあっては、当該規定の適用があり得ることを明確にするとともに、その周知を図るために照会するものである。

—確かに、このような場合「専ら」を「専ら」の研究に従事している者に限定すること、中小企業では適用の余地がなくなるからである。—そこで、下記のように解して問題ないかとの紹介であった。せるかという照会であった。

試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の考え方

租税特別措置法施行令第5条の3第12項第1号、第27条の4第9項第1号及び第39条の39第10項第1号に規定される「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」とは、試験研究部門に属している者や研究者としての肩書を有する者等の試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間中従事する者のほか、次の各事項のすべてを満たす者もこれに該当する。

- ① 試験研究のために組織されたプロジェクトチームに参加する者が、研究プロジェクトの全期間にわたり研究プロジェクトの業務に従事するわけではないが、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集等の業務（フェーズ）のうち、その者が専門的知識をもって担当する業務（以下「担当業務」という。）に、当該担当業務が行われる期間、専属的に従事する場合であること。
- ② 担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであり、かつ、当該者の専門的知識が当該担当業務に不可欠であること。
- ③ その従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間（おおむね1ヶ月（実働20日程度）以上）あること。この際、連続した期間従事する場合のみでなく、担当業務の特殊性等から、当該者の担当業務が期間内に間隔を置きながら行われる場合についても、当該担当業務が行われる時期において当該者が専属的に従事しているときは、該当するものとし、それらの期間をトータルするものとする。
- ④ 当該者の担当業務への従事状況が明確に区分され、当該担当業務に係る人件費が適正に計算されていること。

この照会に対して、国税庁は次のようにこれを肯定している。

課法2-28  
平成15年12月25日

国税局 課税(第一)部長 殿  
沖縄国税事務所 次長

国税庁 課税部 法人課税課長

**試験研究費税額控除制度における人件費に係る  
「専ら」要件の税務上の取扱いについて(通知)**

標題のことについて、中小企業庁から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したので通知する。

別紙1

課法2-27  
課審5-25  
平成15年12月25日

中小企業庁  
経営支援部長 西村 雅夫 殿

国税庁課税部長  
西江 章

**試験研究費税額控除制度における人件費に係る  
「専ら」要件の税務上の取扱いについて  
(平成15年12月19日付中庁第1号による照会に対する回答)**

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

このように「専ら」を100%に限定して解釈するのは実務にも反するし、法的な解釈として不合理である。地方税法には「専ら」という用語が多用されているが、もし被控訴人同様の解釈を通用するのであれば、倉庫業者は自己の資材を一時でも保管すると特別土地保有税の非課税が適用されないことになる（地方税施行規則第16条の13（政令第54条の24第3項の倉庫業を営む者等）口号参照。「倉庫業法第6条第1項第4号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第15条第2項に規定する倉庫業者によって専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること」）。

このような不合理な解釈が妥当でないことは明らかなのに、なぜか固定資産税の場合には100%を意味すると被控訴人は主張していることになる。いずれにせよ、「専ら」を、被控訴人側意見書のように過度に限定する合理性がないし、「直接」との対比から上記の解釈が導かれるわけではない。

さらに、本件非課税要件は「専ら狭義の宗教活動のため」だけでなく、専ら「**宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する**」ためのものであればよいとしており、

その適用範囲は狭義の宗教活動に関連する活動も含まれていることになる。その意味で、非課税該当性は、被告被控訴人の主張とは異なり、宗教との真の関連性があれば広く認められる余地があるのである。したがって、「専ら」を被控訴人のように過度に厳格に解しても、本件の場合に非課税該当性を否定するのは、以下に述べるように、合理的な解釈とは言い難い。

### Ⅲ 本件建物と本件宗教教義（照会事項3に対応）

#### （照会事項3）

#### 本件建物と本件宗教教義

原審判決は、本件建物が「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を強化育成する」側面があることを認めながら、控訴人が行う動物の遺骨の保管行為及び動物供養の諸行事が民間事業者の行う行為と類似することを根拠に「固有の宗教目的活動にと評価することはできない」として非課税規定の適用を排除しているが、民間事業者と類似した行為が行われていることは非課税規定の適用排除の根拠となりうるか？

本件原審判決は次のように、本件建物が「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」側面があることを認めている。

原告は、回向堂及び供養塔において動物の遺骨の保管を行うとともに、毎日勤行で動物供養を行う他、月 1 回あるいは年 3 回の動物供養の儀式を行っていることに加え、開祖以来動物供養を行ってきたという経緯があること等からすると、原告が本件ロッカー部分において動物の遺骨を保管し、動物供養を行ってきたことには、これらの活動を通じて、原告の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者の教化育成をはかるという側面があることは事実であり、回向堂及び供養塔が、原告の固有の宗教目的との間に一定の関連性を有すること自体は否定し難い。

【原審地裁判決 17 頁】

しかし、原審判決は「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」という非課税要件を「固有の宗教目的」と要約した上で、

①ペットが供養される場合と人が供養される場合とでは、社会通念上宗教性に差異があり、遺骨等の扱いに法制上の差異があること、

②本件保管行為が、民間業者の行っている保管と顕著な差異が見られないこと、

を根拠に課税を適法と解してしまった。

だが、この認識は正しいのだろうか？もし、社会通念として宗教性に違いがあるなら、民間ペット供養業者の多くが寺院と提携したり、僧侶のような服装をしたりするのだろう

か。

被控訴人は人の供養とペットの供養は供養の対象が異なることもあげているが、供養の本質的な意味は亡くなった人やペットへの哀悼を通じて、遺された者の苦痛の軽減を図ることである。その点では供養としての意味に変化があるわけではなく、だからこそ人はペットの場合も宗教性を重んじているのである。もし、民間業者がペット供養を物の処理として機械的に行うのであれば、依頼者は激減するであろうし、そうであるからこそ民間業者も宗教性を装っているのである。

葬儀・供養等は、亡くなったものの弔いを通じて、結局は、生きている人間の傷ついた精神を癒すものであることは周知のはずである。その点では、ペットであれ、親族であれ、葬儀の意味は変わらないのである。

#### IV 収益事業性及び民間企業との競合（照会事項 4 に対応）

##### （照会事項 4）

##### 法人税における収益事業該当性と固定資産税における非課税規定該当性

控訴人が動物遺骨を本件ロッカー部分に保管するにあたって取得した金員について、法人税法上課税される収益として申告納税してきたことをもって、固定資産税における非課税規定該当性を否定する根拠になるのか？

地方税法第 348 条 2 項 3 号における固定資産税非課税規定に該当するためには、当該建物が収益事業のために使用していないことが必要なのか？

ところで、被控訴人は、原審判決とも異なり、動物の納骨が収益事業に該当することから、本件課税根拠を次のように導いている。

本件ロッカー部分には多数のロッカーが配置され、その中には動物の遺骨がそれぞれ対価を得て保管されていること、及び原告は本件ロッカー部分を使用して得た保管料相当額について収益事業として法人税を申告していることから、本件ロッカー部分は、収益事業のために使用されている資産であると認められ、法 348 条 2 項 3 号の非課税の対象外である。

【答弁書 6 頁】

しかし、この解釈はあまりにも強引である。収益事業課税と本件非課税規定の意味内容を精査していない。というのは、現行実務は「本来事業」であっても収益事業に含めつつあるからである。

法人税法基本通達の次の規定がそのことを物語っている。

15 - 1 - 1 (公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15 - 1 - 8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる事業のいずれかに該当する事業を営む場合には、たとえその営む事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56直法2 - 16追加、平5課法2 - 1改正)

本来事業を収益事業に含めることについては、様々な批判があるが、現行収益事業課税の実務が「本来事業」をも含めて課税していることからすれば、ロッカー部分が収益事業として課税されているとして、本件建物が「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」本来の目的のための建物であることを否定することはできない。

なお、地方税法が非課税にしているのは、「収益事業を行っていない建物」ではなく、宗教法人が専らその「本来の用に供する」建物であることを再度強調しておきたい。

さらに、被控訴人は本件遺骨の保管行為が民間業者のそれと同じであることを、非課税にならないことの根拠としている。

たとえ宗教的意義を有する行為であっても、同時に民間事業者類似の収益活動としての性格を併有する行為の用に供する不動産は、法348条2項3号にいう「専らその本来の用に供する」ものとはいえない。

【被告第3準備書面2頁】

被控訴人の論拠の中核をなしているのは民間企業との競争条件の平等化の確保を図るイコール・フィッティング論といわれているものである。しかし、これは、公益法人税制を租税回避的に利用する風潮に対する批判から生じた規制であり、民間業者類似の事業を行

う公益法人の規制根拠にはなり得ても、民間業者に類似行為を行われた公益法人を規制する根拠にはなり得ない。

しかも、本件非課税要件は「宗教法人が専らその本来の用に供する」ことであり、「民間業者と競合するものは除く」というような除外規定は明記されていない。したがって、仮に、民間と競合する場合があっても、本来の用に供するものであれば、非課税に該当することは否定できない。

また、宗教法人が非課税制度を利用して、民間業者と同じことをやり始めた場合であっても、「その本来の用に供する」と言える場合には課税できないのに、本件のように、控訴人が宗教的行為として長いこと行ってきた動物供養を、ペットブームに便乗して民間がまねをして収益を上げだしてきたからといって、「専らその本来の用に供」していないと解することは、きわめて不合理であり、納税者の予測可能性を著しく損ない、租税法律主義の趣旨に反する解釈である。

---

#### おわりに・・・納税者の予測可能性と非課税規定

---

以上、検討してきたように、本件非課税規定を被控訴人のように解釈・適用するのは納税者の予測可能性を著しく損なう。

現行法が非課税と明記しているのは「宗教法人が専らその本来の用に供する建物」であり、より具体的には「宗教法人が専ら宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するために必要な当該宗教法人に固有の建物」である。この非課税が適用されない建物の範囲は教法人の宗教教義の差異に応じて多少の広狭の余地が生じるが、第一義的には宗教法人が「本来の用に供さない」建物と客観的・合理的に通常判断しうる建物に限定されるべきである。

かかる観点からすれば、本件建物全体は非課税規定に該当すると言わねばならない。

本件の場合、なによりも、歴史的にも当該宗教法人の本来の用に供するために設けられたものであり、租税回避目的のための宗教的色彩を施した施設ではない。江戸時代から動物供養をしている寺院として庶民の信仰の対象になってきた寺院であることは多くの資料が物語っている。

このような寺院の回向堂について、被控訴人は動物の遺骨安置ロッカーの存在を奇禍として、しかも建物内に安置されている仏像部分は本来の用に供していることは否定しようがないために、ロッカー部分のみを、法律もしくは条例の明文による変更なく突如課税し

はじめたことになる。

このような課税が適法化されては、租税法律主義及び租税条例主義は実質的に失われて  
しまうことを再度強調して、意見書を終えたい。

以 上

#### 意見書作成者の略歴及び主要著書

##### 一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任

(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授

平成16年 4月 立命館大学大学院法務研究科教授(学部も併任)  
現在に至る  
(なお、平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)  
(平成18年4月～ 北京大学客員教授)

## 二 主要著書

- 『実務家のための税務相談(民法編)(第2版)』(有斐閣、共著・2006年)
  - 『よくわかる税法入門(第3版)』(有斐閣、2006年)
  - 『判例分析ファイルI・II・III』(税務経理協会・共編著・2006年)
  - 『日本の税金』(岩波新書、2003年)
  - 『相続・贈与と税をめぐる判例総合解説』(信山社、2005年)
  - 『日韓国際相続と税』(加除出版・2005年)
  - 『世界の税金裁判』(清文社・2001年)
- 等多数有り。

学術論文や税法判例研究等多数有り。